

1500259-79.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... da existência de outras pessoas no tráfico).

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1500259-79.2021.8.26.0552 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500259-79.2021.8.26.0552

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO GUEDES DOS SANTOS

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de PAULO SERGIO GUEDES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 afirmando que em 24 de julho de 2021, por volta de 15h30min, na Estrada Velha de Descalvado, nº 1010, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, agindo em concurso com dois indivíduos não identificados, trazia consigo em um conhecido ponto de venda de drogas, nas imediações de estabelecimento de ensino e de unidade de saúde, 03 porções de "cocaína" com peso bruto de 03,0 gramas, 14 porções de "crack" com peso bruto de 04,0 gramas e 06 porções de "maconha" com peso bruto de 10,0 gramas. Segundo narrou denúncia, "guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, um conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram três indivíduos, dentre eles o denunciado, os quais estavam no local para, em conjunto, praticar o tráfico ilícito de drogas. Os sujeitos, ao notarem a aproximação dos agentes públicos, empreenderam fuga. Os agentes públicos lograram deter apenas o denunciado, bem como localizaram a sacola plástica por ele arremessada durante a fuga, no bojo da qual haviam as drogas apreendidas. Indagado, ALIFER disse que

nunca vendeu drogas, mas confirmou que estava no local como "olheiro". Assim, as circunstâncias e o local da prisão, conhecido ponto de venda de drogas, a quantidade de entorpecentes, a qualidade distinta que possuíam (crack, cocaína e maconha), a forma de disposição fracionada e embalada especificamente para a venda demonstram, com segurança, que o denunciado trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de tráfico. Apurou-se, ainda, que o denunciado praticou a traficância nas imediações de estabelecimento de ensino (creche Asmelide Zuzzi Bruno, Escola Municipal Agostinho Garcia) e de unidade de saúde (Posto de Saúde Elza Falco Paschoanelli), conforme relatório de investigação e croqui de fls. 93/94." A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico (finalidade da proteção penal) é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 03/04), pelos laudos periciais (fls. 81/83, 84/86 e 87/89) que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, o guarda municipal Gilson Carlos Nonato de Souza, na fase policial, disse que "efetuava patrulhamento, quando avistou três indivíduos na via pública, que ao visualizarem a aproximação da viatura fugiram do local. Esclarece, que o indivíduo posteriormente identificado como Paulo Sergio Guedes dos Santos arremessou algo durante a fuga. Esclarece, que efetuada a abordagem e busca pessoal nada de ilícito foi localizado com o suspeito, todavia, o objeto arremessado tratava-se de uma sacola plástica onde foram encontrados 06 trouxas de maconha, 14 pedras de crack e 03 eppendorfs de cocaína." Em juízo manteve sua versão. Disse que o local é um conhecido ponto de venda de drogas. Afirmou que há no local diversas formas de atuação do tráfico. "Olheiro" vigia tanto a droga, quanto à chegada da viatura.

A testemunha de acusação, o guarda municipal Gustavo Henrique Bernardo, na fase policial, disse que "efetuava patrulhamento quando avistou um grupo com três indivíduos na via pública, que ao notarem a aproximação da viatura imediatamente fugiram do local. Assevera, que durante a fuga o suspeito posteriormente identificado como Paulo Sergio Guedes dos Santos arressou algo. Esclarece, que efetuada a abordagem e busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, ao verificar o objeto arremessado constatou que se tratava de uma sacola onde havia: 06 trouxas de maconha, 14 pedras de crack e 03 eppendorfs de cocaína." Em juízo manteve sua versão. Disse que o local é um conhecido ponto de venda de drogas. Descreveu a fuga dos indivíduos, esclarecendo que dois foram para um lado e o réu foi para outro; visualizou ele dispensando a droga; distava entre 10m ou 15m.

PAULO SERGIO GUEDES DOS SANTOS, em declarações perante a autoridade policial, disse que "estava no ponto de venda de drogas como olheiro e nunca vendeu drogas. Esclarece, que com a aproximação da guarda civil todos que estavam no local

correram, inclusive o interrogando. Esclarece, que passados alguns minutos retornou ao local sendo abordado pelos guardas civis que alegaram que a droga dispensada pertencia ao interrogando." Em juízo se disse inocente. No momento dos fatos, estava no ponto de venda de drogas como "olheiro". Mora na rua. Foi abordado por uma viatura da guarda municipal e foi liberado por outros dois guardas. Depois de meia hora foi abordado por estes guardas, levou um tapa na cara e os guardas disseram que a droga era dele. Não havia outras duas pessoas com ele. É só usuário, não é traficante. Depois, após questionamento do promotor de justiça, disse que haviam duas pessoas ali com ele. Os dois estavam com drogas e dinheiro. Não viu com quem estavam as drogas. Os guardas que fizeram a abordagem inicial disseram na delegacia que ele é usuário. Atuava como olheiro para sustentar seu uso. Não sabe quem jogou a sacola de drogas.

O réu admitiu que traficava, porém na condição de "olheiro". Todavia, sua versão mostrou-se instável no próprio interrogatório, embora preservadas todas as garantias processuais, mostrando-se até contraditória (a respeito da existência de outras pessoas no tráfico).

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa. Inexistem circunstâncias judiciais que já não estejam ínsitas ao tipo penal. Pena-base no mínimo legal.

Segunda etapa. Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (certidão de antecedentes de fls. 31/32, autos 1500039-98.2019.8.26.0472). Conforme dispõe o art. 67 do Código Penal, a confissão só tem valor preponderante quando associada à personalidade do réu. No caso, a confissão foi feita sem qualquer demonstração de arrependimento resumindo-se à confirmação do já explicitado no flagrante, de modo que deveria prevalecer a reincidência com um aumento de 1/6 (um sexto). Todavia, tendo em vista a função constitucional dada ao STJ, principalmente na alínea "c" do inciso III do art. 105, e a consolidação do entendimento pela Terceira Seção, a qual reúne todos os ministros das turmas com competência criminal da corte, faço a compensação das circunstâncias e mantenho a pena no patamar indicado.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena (incabível o redutor diante da reincidência).

Diante da reincidência e do montante de pena privativa de liberdade, o regime inicial adequado é o fechado.

O montante de pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de outros direitos, bem como a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR PAULO SERGIO GUEDES DOS SANTOS à pena de reclusão, pelo prazo de cinco anos, em regime inicial fechado, bem como a 500 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se

apurando nada que infirme a periculosidade concreta dos acusados, as razões da prisão cautelar estão mantidas.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
(...)

5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes. STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Aliás, a custódia cautelar em casos análogos tem sido mantida pelos tribunais superiores:

3. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado.

4. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos agentes - cocaína (13 pinos), crack (53 pedras) e maconha (72 trouxinhas).

5. Ordem denegada.

STJ, Sexta Turma, HC 375559/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança em seu regime prisional.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 26 de janeiro de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA